

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 41/2541

นายชวลิต ทั้งสัมพันธ์

โจทก์

พันตำรวจเอกนายแพทย์ชุมศักดิ์

พฤกษาพงศ์

จำเลย

นายชวลิต ทั้งสัมพันธ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4), มาตรา 220

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของ โจทก์ระงับ ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ให้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ มีความหมายว่า ศาลชั้นต้นพิพากษา ยกฟ้อง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328 และให้จำเลยชำระค่าเสียหายในการทำละเมิด ต่อโจทก์เป็นเงิน 200,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฟ้องเฉพาะคดีส่วนอาญา คดีส่วนแพ่งให้ไปฟ้องยังศาลที่มีเขตอำนาจ

คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขดำที่ 4057/2539 ของศาลชั้นต้น ขอให้ยกฟ้องจำหน่ายคดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เป็นฟ้องซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) โจทก์นำคดีมาฟ้องอีกไม่ได้ ให้จำหน่ายคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สิทธินำคดีอาญา มาฟ้อง ของโจทก์ระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(4) ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ มีความหมายว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพิพากษายกฟ้อง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จึงต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(อภิศักดิ์ พรพรขิราภา-ไพศาล รามขางกูร-วิชา มั่นสกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น